

1500766-95.2021.8.26.0566  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Antonio Benedito Morello  
Comarca: São Carlos  
Foro: Foro de São Carlos  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 21/03/2022  
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu, Averiguado:  
CHRISTOFHER HENRY NOGUEIRA, JOAO PAULO DOS SANTOS DA SILVA

Justiça Gratuita

VISTOS

ALLAN GABRIEL DE LIMA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado inicialmente como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06, mas pela sentença de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São Carlos  
Foro de São Carlos  
1ª Vara Criminal  
Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500766-95.2021.8.26.0566 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500766-95.2021.8.26.0566  
Classe - Assunto  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu, Averiguado:  
CHRISTOFHER HENRY NOGUEIRA, JOAO PAULO DOS SANTOS DA SILVA

Justiça Gratuita

VISTOS

ALLAN GABRIEL DE LIMA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado inicialmente como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06, mas pela sentença de fls. 268/270 a acusação foi desclassificada para a figurado artigo 28 da Lei 11.343/06.

Na sequência, como não houve proposta de transação penal ou outro benefício (fls. 290), as partes apresentaram as alegações finais, opinando o Ministério Público pela condenação (fls. 319/322) e a Defesa pugnou pela absolvição sustentado que na atualidade a conduta não constitui ofensa ao bem jurídico supostamente protegido, sendo insignificante e até mesmo inconstitucional o dispositivo, como vem sendo reconhecido em alguns casos (fls. 311/315).

É o relatório.  
D E C I D O.

A materialidade está comprovada nos autos de exame de fls. 49 e 128.

A autoria também é certa, porque foi confessada pelo réu que portava as porções de maconha, que era para seu uso, cuja confissão vem referendada na prova oral colhida. Demais, sequer foi contestada pela defesa do réu quanto a este ponto.

O fato é típico, pois tem previsão no artigo 28 da Lei 11.343/06 e não há que se falar em descriminalização. Mesmo tendo sido excluída a aplicação de pena privativa de liberdade para o tipo, não transformou a situação em "abolitio criminis". Tampouco presente o princípio da insignificância, como reiteradamente já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal (RT 814/509 e 812/490).

A despeito de entendimento diverso, não vejo inconstitucionalidade nessa figura penal.

Oportuno mencionar que a potencialidade ofensiva do crime de porte de entorpecentes, independentemente da quantidade, não atinge apenas o usuário, mas toda a coletividade, porque quem usa entorpecente, além de estimular diretamente o comércio ilegal de drogas, pratica crimes contra o patrimônio, até mesmo os mais graves para obter recursos a fim de alimentar o vício.

Portanto, o fato praticado pelo réu é típico, impondo-se a condenação.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena ao réu. Sendo primário, delibero aplicar-lhe a pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga e tomo esta deliberação por verificar que o réu chegou a ser preso em flagrante e depois de beneficiado com a liberdade provisória não voltou a delinquir e acompanhou toda a instrução, dando mostras de recuperação, revelando suficiente a punição estabelecida.

Condeno, pois, ALLAN GABRIEL DE LIMA SOARES à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, por ter transgredido o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Deixo de responsabilizá-lo pela taxa judiciária por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. (fls. 173).

P. I. C.

São Carlos, 21 de março de 2022.

ANTONIO BENEDITO MORELLO

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA